



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/169/2021 + 7/155/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג**

1 קורץ איריס באמצעות ב"כ: עו"ד ביטון אורן רח' דניאל פריש 3, תל אביב טל': 03-5164614 פקס: 03-5164583		התובעים בתיק: 7/169/2021
2 ברדה יצחק		
3 ברדה קלי רחל		
באמצעות ב"כ: עו"ד מנוסביץ' דורון רח' המדע 8, הרצליה טל': 09-8801444 פקס: 09-8801333	נגד	
1 אלה שרון זהרה		הנתבעים
2 נרדי דניאל		
באמצעות ב"כ: עו"ד קולודני נעם ו/או עו"ד עמוס אילן, רמת גן טל': 03-6441175 פקס: 03-6441133		
1 אלה שרון זהרה		ובעניין:
2 נרדי דניאל		התובעים
באמצעות ב"כ: עו"ד קולודני נעם ו/או עו"ד עמוס אילן, רמת גן טל': 03-6441175 פקס: 03-6441133	בתיק: 7/155/2022	
נגד		
1 קורץ איריס באמצעות ב"כ: עו"ד ביטון אורן רח' דניאל פריש 3, תל אביב טל': 03-5164614 פקס: 03-5164583		הנתבעים
2 ברדה יצחק		
3 ברדה קלי רחל		
באמצעות ב"כ: עו"ד מנוסביץ' דורון רח' המדע 8, הרצליה טל': 09-8801444 פקס: 09-8801333		

פסק דין

עסקינן בשתי תובענות שעניינן סכסוך בבית משותף במסגרתן עתר כל אחד מהצדדים להורות לשכניו לסלק את ידו מהרכוש המשותף של הבית ולהשיב את המצב לקדמותו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/169/2021 + 7/155/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רקע

1. ענייננו בבית משותף ברחוב נווה עובד 17, בשכונת "נוף ים" בהרצליה, הרשום כגוש 6669 חלקה 455 (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף בן שתי קומות ומכיל 4 דירות בסך הכל.
2. על פי מסמכי הבית המשותף (אשר אושרו לרישום בשנת 1961) השטח הרשום של דירות הבית הוא 40.33 מ"ר ולכל אחת מהן צמוד 1/4 מהרכוש המשותף. על הבית המשותף חל התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**").
3. התובעת בתיק 169/21 ונתבעת 1 בתיק 155/22, גב' איריס קורץ, היא בעלת דירה שממוקמת בקומה הראשונה של הבית המשותף ורשומה כתת חלקה מס' 3 (להלן: "**קורץ**" ו-"**דירת קורץ**", בהתאמה).
4. תובעים 2 ו-3 בתיק 169/21 ונתבעים 2 ו-3 בתיק 155/22, ה"ה קלי ויצחק ברדה, הם הבעלים של דירה הרשומה כתת חלקה 4 שממוקמת אף היא בקומה הראשונה של הבית המשותף (להלן: "**ברדה**" ו-"**דירת ברדה**", בהתאמה).
5. נתבעת 1 בתיק 169/21 ותובעת 1 בתיק 155/22, גב' שרון אלה, היא הבעלים של דירה הממוקמת בקומת הקרקע של הבית המשותף ורשומה כתת חלקה 1 (להלן: "**אלה**" ו-"**דירת אלה**", בהתאמה).
6. נתבע 2 בתיק 169/21 ותובע 2 בתיק 155/22, מר דניאל נרדי, הוא הבעלים של דירה הממוקמת בקומה הקרקע של הבית המשותף ורשומה כתת חלקה 2 (להלן: "**נרדי**" ו-"**דירת נרדי**", בהתאמה).

מתווה ההתדיינות

7. ההליכים בין השכנים בבית המשותף דנו, החלו בתביעה אותה הגישה קורץ לבדה בחודש **דצמבר 2020**, כשנוסף לסעדים של סילוק יד מהרכוש המשותף נתבעו בה גם סעדים שעניינם תיקון ליקויים בגג המשותף הגורמים לנזקי רטיבות בדירת קורץ.
8. בשלב מקדמי בבירור ההליך נקבע כי שתי הסוגיות ידונו בנפרד: סוגיית סילוק היד תידון בתיק שמספרו 169/21 וסוגיית הרטיבות תתברר בהליך אחר שמספרו 337/20. בנוסף נקבע כי ברדה יצורפו כתובעים נוספים בתיק סילוק היד שמספרו 169/21 (דיון והחלטה מיום 15.3.2021).
9. עם סיום ההליכים המקדמיים בתיק 169/21 הוגשו מטעם בעלי הדין תצהירי עדות ראשית עליהם נחקרו בישיבת הוכחות שהתקיימה ביום 31.10.2022 (פרוטוקול הדיון מיום זה ייקרא להלן: "**פרוטוקול 31.10.2022**").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/169/2021 + 7/155/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. במקביל, בחודש יוני 2022, הגישו אלה ונרדי את התביעה נגד קורץ וברדה (בתיק שמס' 155/22), שבה עתרו למתן צווים המורים על סילוק ידם של קורץ וברדה מגג הבית המשותף ומשטחים נוספים בחצר הבית המשותף עליהם השתלטו, לטענתם, שלא כדין.
11. הצדדים לא ביקשו לשמוע במשותף את שתי התובענות, ודיון קדם משפט ראשון בתיק 155/22 נערך ביום 6.2.2023. בסיומו של דיון קדם המשפט ניתנו הוראות להגשת ראיות והתיק נקבע להוכחות. בעלי הדין הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם וישיבת הוכחות התקיימה ביום 4.7.2023 (פרוטוקול הדיון מיום זה ייקרא להלן: "פרוטוקול 4.7.2023").
12. ביני לביני, ניתן ביום 23.8.2023 פסק דין בתביעת הרטיבות (תיק מס' 337/20).
13. יצוין כי אף על פי שהתביעות ההדדיות לסילוק יד נשמעו בנפרד הוסכם כי פסק הדין יינתן במאוחד ביחס לשני ההליכים (ר' החלטה מיום 25.10.2023).
14. להלן אסקור את תמצית טענות הצדדים כפי שהועלו בסיכומיהם בכל תיק בנפרד תוך שאשתדל להימנע מחזרה מיותרת.

תמצית הטענות בתיק 169/21

טענות קורץ וברדה

15. נרדי ואלה השתלטו ותפסו חזקה ייחודית בחצר הקדמית המשותפת ומנכסים אותה לדירותיהם ובכך הם הופכים את דירותיהם ל"דירות גן" עם חצר פרטית והכל מבלי שקיבלו את הסכמתם לכך.
16. השתלטות נרדי ואלה על הרכוש המשותף באה לידי ביטוי בכך שהם גידרו את החצר הקדמית, חסמו אותה בשערים והקימו חומה, תוך שלילת השימוש מיתר בעלי הדירות ברכוש המשותף.
17. נוסף לכך, נרדי ואלה השתלטו על חלקים בחצר האחורית, הקימו יחידות דיור נוספות ברכוש המשותף אותן הם משכירים לאחרים, ללא הסכמתם, תוך גריעת השימוש וההנאה של כלל בעלי הדירות והתעשרות על חשבונם.
18. בפרט מדגישים קורץ וברדה כי אלה שתלה גינה בחצר הקדמית, התקינה פרגולה לדירתה, הציבה גדר במבוק והסיטה את הכניסה המקורית לבית המשותף מהחזית הפונה לרחוב נווה עובד אל עבר רחוב הברוש, ואילו נרדי הסדיר לעצמו חניה בחצר המשותפת הקדמית תוך שהוא מונע מקורץ וברדה לעשות שימוש בחצר הקדמית. נרדי אף מונע גישה ומעבר חופשיים בשביל הקיים בבית המשותף.
19. חרף השתלטותם הנרחבת על הרכוש המשותף מתנגדים אלה ונרדי שקורץ וברדה ירחיבו את דירותיהם והגישו התנגדות לבקשות להיתר בניה במוסדות התכנון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/169/2021 + 7/155/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. לאור האמור, על נרדי ואלה לסלק את ידם מהרכוש המשותף, לפתוח באופן מלא את החצר
המשותפת עליה השתלטו, להסיר את הבניה שבוצעה על ידם ברכוש המשותף, ולהשיב את
מצב הרכוש המשותף לקדמותו בהתאם לתשריט הבית המשותף.

טענות אלה ונרדי

21. דין התביעה להידחות מחמת השתק, חוסר תום לב והעדר ניקיון כפיים, שכן קורץ וברדה
עושים בדיוק את אותם המעשים שעליהם הם מלינים בתביעתם, בבחינת "טובל ושרץ בידו".
22. כך, דירותיהם של קורץ וברדה הורחבו בצורה ניכרת ביחס למצב שעל פי תשריט הבית
המשותף, לרבות באמצעות בנייה שבוצעה בחלל הגג המשותף והכל מבלי שניתנו להרחבות
ולתוספות הבניה הסכמות שכנים והיתרי בניה.
23. נוסף לכך, לקורץ יש מחסן שנבנה בשטח הרכוש המשותף שמשמש ליחידת מגורים ומושכר
על ידה לצד ג', ואילו ברדה בנו מחסן לשימוש הפרטי הממוקם בין עמודי תמך שנבנו בחצר
האחורית המשותפת לצורך הרחבת דירתם.
24. על רקע האמור, מוסיפים וטוענים אלה ונרדי כי הגשת התביעה נגדם לשם "השבת המצב
לקדמותו" חסרת היגיון ומלמדת כי קורץ וברדה עושים שימוש לרעה בהליכי משפט. בהקשר
זה נטען כי התביעה נועדה להפעיל על אלה ונרדי לחץ פסול לויתורים אגב שיח המתנהל בין
השכנים להסדרת השימוש בשטחי הרכוש המשותף.
25. לגופו של עניין נטען כי קיימת חלוקה מוסכמת שנהגה בבית המשותף במשך שנים ארוכות
לפיה החצרות הקדמיות הן בשימוש ייחודי של דירת אלה ודירת נרדי. קורץ וברדה נהנו
במשך כל השנים מהסדר מוסכם זה - הן מהרחבת דירותיהם על חשבון הרכוש המשותף והן
מהשימוש הייחודי אותו עשו ברכוש המשותף ועל כן יש לראותם כמסכימים לחלוקה זו וכמי
שמנועים מלטעון כנגדה.
26. זאת ועוד, קורץ וברדה רכשו את זכויותיהם בדירה בכפיפות למציאות הקיימת בשטח שבה
ובמשך עשרות שנים החצרות מחולקות והמבנים ותוספות הבניה בנויים על גבי הרכוש
המשותף. בהקשר זה נטען כי מאז שרכשו קורץ וברדה את זכויותיהם בדירות ועד למועד
הגשת התביעה לא עשו ולא טענו דבר.
27. בתנאים אלו, מטעמי מניעות, שיהיו והעדר תום לב, אין עילה להורות על הריסת הבנוי
ברכוש המשותף ולהיעתר לסעד בדבר "השבת המצב לקדמותו".
28. גם מבחינה מעשית הסעד המבוקש בתביעת קורץ וברדה להחזיר את מצבו של הבית
המשותף למצבו עת נרשם תשריט הבית המשותף - לפני כשישים שנה, מנותק מהמציאות,
וגובל באבסורד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/169/2021 + 7/155/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. במישור המשפטי נטען כי לנוכח הנוהג הקיים בין בעלי הדירות גם אין כל הצדקה משפטית להשיב את המצב לקדמותו שכן אלה ונרדי שינו מצבם לרעה, השקיעו כספים רבים בבנייה בגידור וכיו"ב ועומד להם אינטרס הסתמכות ראוי להגנה.

תמצית הטענות בתיק 155/22

טענות אלה ונרדי

30. קורץ וברדה הרחיבו את שטח דירתם אל תוך חלל הגג המשותף תוך הגבהת הגג אל תוספת גג הרעפים שנבנה על גבי גג הבטון אשר נבנה במקור. נוסף לכך, קורץ וברדה עושים שימוש ייחודי בגג המשותף ומונעים את הגישה לגג משאר הדיירים.
31. קורץ וברדה ניצלו את זכויות הבניה בבית המשותף באופן בלעדי ללא הסכמת אלה ונרדי.
32. קורץ וברדה תפסו חזקה בחלק מהחצר המשותפת ללא הסכמתם באופן שבו קורץ משכירה מחסן המשמש יחידת דיור ומצוי ברכוש המשותף וברדה הרחיב את דירתו לעבר החצר המשותפת תוך יצירת חלל ברכוש המשותף המשמש אותו למחסן.
33. לבינוי האמור לא זו בלבד שלא ניתנה הסכמת שכנים אלא שלא ניתן לו היתר בניה כדין וגם מהטעם הזה יש ליתן צו המורה על הריסה.
34. הגם שאלה ונרדי סבורים כי יש להכיר בנוהג שהתגבש בבית המשותף ולהותירו על כנו, תביעה זו הוגשה כ"תביעת מראה" להליך סילוק היד המקביל (169/21) וככל שתתקבל תביעת קורץ וברדה יש להורות גם על קבלת תביעה זו.

טענות קורץ וברדה

35. אין שחר לטענה כי הרחבת דירת קורץ ביחס לשטחה הרשום על פי מסמכי הבית המשותף בוצעה ללא היתר וללא הסכמת שכנים, זאת כעולה מהיתר בניה משנת 1989 הכולל את חתימות הבעלים (דאז).
36. קורץ לא ביצעה הרחבה של דירתה לגג הבית המשותף ולא ביצעה כל תוספת בניה או שינוי בדירה וזאת מאז שרכשה את הדירה בשנת 2008, ולא בכדי כשלו נרדי ואלה להציג ראיות המוכיחות את טענתם כלפיה.
37. קורץ אינה עושה שימוש בלעדי בגג המשותף, לא השתלטה עליו ולא ניכסה אותו לעצמה ולראיה – קיימת כניסה לגג מחדר המדרגות המשותף שמאפשרת גישה חופשית ופתוחה וכלל בעלי הדירות עושים בפועל שימוש בגג.
38. כשקורץ רכשה את דירתה היא רכשה גם מחסן בחצר המשותפת שהוסב ליחידת מגורים, ואין לה התנגדות כי מבנה זה יוסר ככל שאלה ונרדי יסירו גם הם את תוספות הבניה שנבנו בשטח הרכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/169/2021 + 7/155/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

39. צוין כי מדובר בתביעה מיותרת, שכן קורץ וברדה התחייבו במסגרת ההליך המקביל לפנות את החצר המשותפת ולהרוס כל בניה שנבנתה על ידם ברכוש המשותף ככל שתביעתם נגד אלה ונרדי תתקבל.
40. טענות אלה ונרדי בתיק המקביל לפיהן הרחבת הדירותיהם ובנית המבנים בחצר המשותפת נעשתה בהתבסס על הסכמות שבשתיקה וכי קיימת חלוקה מוסכמת ברכוש המשותף יוצרות כלפיהם השתק ומניעות מלהעלות טענותיהם בתביעה זו כלפי קורץ וברדה.
41. להרחבה שביצעו ברדה ניתן היתר בניה כדון והסכמות שכנים. פרט לכך, שטח דירת ברדה הוא השטח הקטן ביותר מכל שטחי הדירות בבית וכי ההרחבה שביצעו היא ההרחבה המצומצמת ביותר ביחס להרחבות שביצעו יתר בעלי הדירות. בנסיבות אלו, יש לראות את כלל בעלי הדירות כמסכימים להרחבה שביצעו ברדה בהתאם לסעיף 71(ב)(ג) לחוק המקרקעין.
42. המחסן שבשימוש ברדה הוא מבנה קטן, ארעי ורעוע ולכן אין לראות אותו כמבנה קבע. לחלופין ולנוכח ההרחבות ותוספות הבניה שביצעו יתר בעלי הדירות יש לראות אותם כמסכימים לבניית המחסן.
43. לא ניתנה לאלה ונרדי רשות שימוש בחצר הקדמית בוודאי שלא ניתנה להם הסכמה לספח את החצר הקדמית המשותפת לדירותיהם משל היתה חצר פרטית. ברדה מסכימים שהחצר האחורית תהיה חצר משותפת פתוחה לכולם ולא ייעשה בה שימוש ייחודי על ידי אף אחד מדיירי הבניין.
44. ברדה לא ביצעו הרחבה של דירתם לעבר חלל הגג המשותף וככל שנעשה על ידם שימוש בגג מדובר בשימוש סביר לצורכי הצבת מזגנים ודודי שמש. תוספת הגג נבנתה על פי היתרי בניה ובהסכמה.
45. חלוקת השימוש ברכוש המשותף בין בעלי הדירות אינה שוויונית ונוטה במובהק לטובת אלה ונרדי ועל כן יש להורות על קבלת תביעת ברדה וקורץ ודחיית תביעת אלה ונרדי.

דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית: סילוק יד מהרכוש המשותף

46. סעיף 62 לחוק המקרקעין קובע כך:
- בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף אלא בהסכמת כל בעלי הדירות. (הדגשה שלי – א.ש.).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/169/2021 + 7/155/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

47. סעיף 12 לתקנון המצוי, החל כאמור על הבית המשותף דן, קובע כי:

החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו'
לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף
לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה. (הדגשה שלי – א.ש.).

48. מצירופן של שתי הוראות דין אלו עולה כי לא ניתן להצמיד חלק מסוים מהרכוש המשותף
לדירה מסוימת מבלי שהסכימו לכך כל הדיירים (למעט חריגים שנקבעו בחוק המקרקעין
אשר אינם רלוונטיים לענייננו).

49. בפסיקה נקבע כי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, מבלי שבוצעה הצמדה במרשם
המקרקעין, מחייבת הסכמה פה-אחד של בעלי הדירות, שכן, במהותה, דומה תפיסת החזקה
הייחודית להצמדה, מאחר שבשני המקרים תגרום הפעולה לגריעה מהזכויות שיש לדיירים
האחרים ברכוש המשותף. בית המשפט העליון התייחס לכך בע"א 2525/92 **ראוכברגר נגד**
עיריית רמת גן, פ"ד מז(5) (850):

"משמעות הדברים היא, כי לכל אחד מבעלי הדירות זכות להתנגד לפגיעה ברכוש המשותף
שנעשית על-ידי בנייה בו ועל-ידי צירופו לאחת הדירות. "תפיסת חזקה בלעדית על-ידי
בנייה ב'רכוש המשותף', המיועד לשמש את כל 'בעלי הדירות', שוללת לצמיתות את זכות
השימוש באותו חלק מ'הרכוש המשותף' משאר 'בעלי הדירות', ו'ברור כי דבר כזה אינו
יכול להיעשות אלא בהסכמתם'..."

(ר' עוד ברע"א 698/85 **בן צור ואח' נגד נעים ששון**, פ"ד מא(3) (144).

50. מכאן ששימוש ייחודי בחלק מהרכוש המשותף השולל אפשרות של בעל דירה להשתמש
שימוש סביר באותו חלק, שקול באופן מהותי להצמדת רכוש המשותף לדירה מסוימת, ולכן
מצריך הסכמת כל בעלי הדירות.

51. בעניין אופייה של ההסכמה הנדרשת, נקבע כי הסכמת בעלי הדירות לבניה ברכוש המשותף
אינה חייבת להינתן במסגרת הסכם בכתב, ואף הסכמה בעל פה תיחשב כהסכמה ובלבד
שתהא מוכחת בראיות מספיקות (ר' ע"א 815/81 **כליפא נגד שאול**, פ"ד לו(3), (78). כמו כן,
נפסק כי הסכם בין בעלי דירות לחלוקת השימוש ברכוש המשותף עשוי לחייב בעלי דירות
שלא היו צד ישיר להסכם כזה, ובלבד שידעו על קיומו ועל תוצאותיו בשטח (ר' ע"א 1020/03
בובליל נגד שטיינר, פורסם בנבו 25.2.2004).

52. בכל הנוגע להסכמה שעניינה רשות לשימוש ייחודי במקרקעין, ניתן ללמוד עליה גם מכללא,
וכן מהתנהלות הצדדים במשך השנים (במובחן מהקניית זכות קניינית במקרקעין שחייבת
להיות מפורשת ולעמוד בתנאים הקבועים בחוק המקרקעין). בע"א 32/77 **טבוליצקי נגד בית**
כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא (3) 210, נקבע כך:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/169/2021 + 7/155/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1 "לשם יצירת רשיון של שימוש במקרקעין אין צורך בהסכם מפורש ומספיקה התנהגותם
2 של בעלי מקרקעין שממנה ניתן להסיק שהסכימו בדיעבד והשלימו עם שימוש של אדם
3 אחר ברכושם. העובדה שעבר זמן רב מאז תפס אדם את הקרקע ושבמשך כל אותו זמן נמנע
4 בעל הנכס מתגובה כלשהי, למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו וליצור
5 רישיון מכללא".

6 53. בכל הנוגע למתן רישיון לשימוש ייחודי ברכוש המשותף של הבית המשותף, בהתחשב בטיב
7 היחסים שבין בעלי הזכויות בבית משותף, נפסק שיש להקפיד הקפדה יתירה על שמירת
8 זכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות ויש להישמר ביותר לבל תתפרש שתיקתו של בעל
9 דירה כהסכמה שממנה לא ניתן יהיה לחזור (ר' ת"א (מחוזי ת"א) 2816/03 קונצ'יצקי נ'
10 שפלן, פורסם בנבו 3.4.2006) (להלן: "עניין קונצ'יצקי") :

11 "בהסקת מסקנות בדיעבד בדבר אישור השימוש הייחודי בגג הבית המשותף יש משום
12 הגמשה של כללי ניהול הבית המשותף, שלילת הוודאות ומתן אפשרות ליצירות זכויות על
13 ידי קביעות עובדות בשטח. אישור שכזה מנוגד לתכלית הראויה...ואולם, גם בהנחה
14 המיטיבה עם המשיבים ששתיקת המערערים במשך השנים מהווה מתן הרשאה לשימוש
15 הייחודי שאותו עשו בגג הבית, הרי לכל היותר אפשר לראות את השימוש שנעשה בגדר
16 הדוקטרינה של "רישיון במקרקעין" ללא תמורה. כפי שנפסק לא אחת, הרשאת חינום שכזו
17 ניתנת לביטול עם גילוי דעתו של המקנה שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון... על פי
18 ההלכה הפסוקה, רק במקרים נדירים שבהם הוענקה לבעלי הרישיון גם הרשות לבנות
19 ובהסתמך על מתן רישיון לצמיתות השקיעו בעלי הרישיון במקרקעין, הכירו בתי המשפט
20 בטענה בדבר אי הדירות של הרשות". (הדגשה שלי – א.ש.).

21 54. הכלל שנקבע לעניין רישיון במקרקעין ללא תמורה הוא שמדובר ברישיון שאינו לצמיתות -
22 "הדיר", ובעיקרון נותן הרשות רשאי בכל עת לחזור בו מההסכמה שהוענקה. בפסיקה נקבע
23 כי הזכות לחזור ממתן רישיון חינום במקרקעין בבית משותף כפופה לעקרון תום הלב
24 ולאיסור על שימוש לרעה בזכות הקניין. משמעות הדברים היא כי רק במקרים מיוחדים
25 שבהם לא הוכח שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה ובהסתמך על מתן הרישיון השקיעו
26 בעלי הרישיון כספים רבים במקרקעין, תוענק לבעלי הרישיון הגנה על ציפיותם הלגיטימית
27 כי נותן הרישיון לא יחזור בו ועל הסתמכותם על קיומה (ר' בעניין קונצ'יצקי בפסקה 27,
28 רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ"ד נה(1) 199).

29 55. נסכם :

- 30 • תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף זהה באופן מהותי להצמדת חלק מהרכוש
31 המשותף לדירה מסוימת משום שהיא שוללת את זכות השימוש ברכוש המשותף מיתר
32 בעלי הדירות ועל כן היא טעונה הסכמת כל בעלי הדירות ;



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/169/2021 + 7/155/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 • הסכמת בעלי הדירות לשימוש ייחודי ברכוש המשותף אינה חייבת להיות בכתב ויכולה
- 2 להיות מוכחת בדרכים אחרות ;
- 3 • הפסיקה הכירה בזכות להחזיק ולעשות שימוש ייחודי ברכוש משותף מכוח "רשות
- 4 מכללא" אשר נלמדת מהתנהגות הצדדים ובכלל זה מהמצב ששרר בבית המשותף משך
- 5 שנים ;
- 6 • אין לפרש "רשות מכללא" כהסכמה בלתי הדירה, ורשאים בעלי הדירות לחזור בהם
- 7 מהרשאתם בכפוף לעקרון תום הלב ;
- 8 • רשות מכללא תחשב כרשות בלתי הדירה רק במקרים מיוחדים שבהם מקבל הרשות
- 9 הסתמך על ההרשאה שניתנה לו, ויגרום לו נזק רב בביטול הרישיון.
- 10 56. על רקע הפסיקה והוראות הדין שלעיל אפנה לבחון את המקרה דנן.

מן הכלל אל הפרט

- 12 57. מעיון במסמכי רישום הבית המשותף: צו רישום הבית המשותף, ותשריט הבית המשותף,
- 13 עולה בבירור כי הרכוש המשותף של הבית לא הוצמד למי מדירות הבית. הצדדים אינם
- 14 חלוקים על כך, ולפיכך אין מקום להרחיב בעניין זה (ר' סעיף 6 לתצהיר נרדי וסעיף 46
- 15 לתצהיר אלה).

השימוש של נרדי ואלה בחצר הקדמית

- 17 58. כאמור, הובהר כי החצר רשומה כרכוש משותף. מהראיות שהוצגו לפניי עולה כי נרדי עושה
- 18 שימוש ייחודי בחצר הקדמית המשותפת הפונה לרחוב נווה עובד והתקין שערים המונעים
- 19 גישה של יתר בעלי הדירות בבית ועושה בחצר הקדמית שימוש כחצר פרטית. שטח זה מהווה
- 20 מעין הצמדה לדירת נרדי.
- 21 59. נרדי אישר את הדברים בעדותו לפניי : "עשיתי שער. כשרכשתי את הדירה נאמר לי שזה
- 22 החצר של הדירה שלי" (שו' 20-21 בעמ' 18 לפרוטוקול 31.10.2022). ובהמשך העיד : "החזית
- 23 בהבנה שלי שייך לי. מותר לי למען הפרטיות לשים שם שערים" (שורות 35-39 בעמ' 27
- 24 לפרוטוקול 31.10.2022). וכך : "ש. בפועל, מה שקורה היום זה שלאור זאת ששמת את
- 25 השער, אין אפשרות להשתמש לכלל הדיירים בחלק הקדמי של הדירה שלך ? ת: נכון" (שו'
- 26 31-32 בעמ' 22 לפרוטוקול 31.10.2022). בעשותו כן תפס נרדי חזקה ייחודית בחצר הקדמית
- 27 הדורשת את הסכמת כל בעלי הדירות וזאת אין בנמצא, לא בכתב ולא בעל פה.
- 28 60. אשר לדירת אלה. מחומר הראיות עולה כי גם אלה עושה שימוש ייחודי בחצר הקדמית
- 29 המשותפת כגינה שצמודה לדירתה. "ש. היום החצר הקדמית נמצאת בשליטה שלך בלבד ? :
- 30 ת. בשימוש שלי בלבד" (שו' 26-27 בעמ' 31 לפרוטוקול 31.10.2022, ור' גם בשו' 7-11 בעמ'



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/169/2021 + 7/155/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 כשנשאלה בעדותה למקור זכותה להחזיק בחצר הקדמית העידה: "נאמר לנו שהגינה
- 2 שייכת לבית הזה" (שורה 7 בעמ' 30 לפרוטוקול 31.10.2022). ובהמשך כשנשאלה מדוע אינה
- 3 מפנה את החצר הקדמית למרות שמדובר ברכוש משותף העידה: "אני לא הצדיקה היחידה
- 4 בסדום. כולם פה נמצאים עם אותן חריגות גרוסו מודו" (שו' 23 בעמ' 33 לפרוטוקול
- 5 31.10.2022). אין מדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף והסכמות שכנים לשימוש
- 6 הייחודי אותו עושה אלה בחצר המשותפת הקדמית אין בנמצא.
- 7 61. לפיכך, בהעדר ראיות להסכמות לשימוש ייחודי ברכוש המשותף, ולאור ההלכה הקובעת כי
- 8 שימוש ייחודי ברכוש המשותף דורש את הסכמת כל בעלי הדירות, אין אלא לקבוע כי אלה
- 9 ונרדי מנועים מלעשות שימוש ייחודי בשטח החצר הקדמית.
- 10 62. אוסיף כי גם בהנחה ששתיקת קורץ וברדה מהווה הסכמה ומתן רישיון חנים "מכללא" לנרדי
- 11 ואלה, הרי שקורץ ואלה רשאים לבטל את הרישיון שניתן בכל עת ומנגד לא הונחה לפניי
- 12 תשתית ראיתית לפיה נרדי ואלה הוציאו סכומי כסף מהותיים בשטח זה ולא הוכח כי קיים
- 13 אינטרס לגיטימי של נרדי ואלה עליו יש להגן.
- 14 63. לעניין זה יפים הדברים אשר נקבעו בע"א (מחוזי ת"א) 271/85 הילמן נ' רוזן (פורסם בנבו,
- 15 14.9.1986):
- 16 "מקובל שדיירי הקומות העליונות בבתים משותפים נמנעים מלאכוף בפועל את זכותם
- 17 הקניינית בחצר הבית ומתירים לדיירי קומת הקרקע להשתמש בשטח הצמוד לדירתם בין
- 18 בדרך של הקמת גינה או לצרכי ישיבה ושהייה וכיוצא בזה, אולם לדעתי אין להסיק
- 19 מהתנהגות כזו מסקנות של הבטחה או ויתור ואי שביעות רצון, כדי למנוע בעתיד טענות של
- 20 מניעות ע"י התנהגות או הבטחה".
- 21 64. אשר על כן, אני מורה לנרדי ואלה לסלק את ידיהם מהחצר הקדמית, להסיר את השערים
- 22 ו/או הגדרות ו/או חומות אותם בנו ולאפשר גישה חופשית ומלאה לכלל בעלי הדירות בבית
- 23 המשותף ולמחזיקים מטעמם. בכלל זאת, על אלה ונרדי לסלק כל ציוד ומיטלטלין המצויים
- 24 בחצר הקדמית של הבית המשותף.
- 25 יחידות דיור והרחבות בניה בדירות אלה ונרדי
- 26 65. אקדים ואציין לא מצאתי לנכון להיעתר לסעד לפיו יש להורות על סילוק והריסת מבני קבע
- 27 או תוספות בניה המשויכים לדירות אלה ונרדי. אנמק.
- 28 66. ראשית, בכתב התביעה שהגישה קורץ (אליו הצטרפו, למעשה, ברדה) עתרה קורץ להשיב את
- 29 המצב לקדמותו בהתאם למצבו המקורי של הבית בעת גמר הבניה כפי שבא לידי ביטוי
- 30 בתשריט הבית המשותף שנרשם לפני למעלה מ-60 שנה, קרי, שנים רבות לפני שבעלי הדין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/169/2021 + 7/155/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 רכשו את זכויותיהם בדירות וכאשר אין חולק כי המצב שהתגבש בשטח במשך עשרות
- 2 השנים מאז הרישום הוא שונה בתכלית.
- 3 67. בענייננו, אכן לא הוצגו ראיות המעידות על כך שניתנו הסכמות ברורות ומפורשות לבניה
- 4 ולתוספות הבניה המיוחסות לדירות אלה ונרדי, לא בכתב לא בעל פה ולא בצורה של החלטה
- 5 של אסיפת הדיירים כנדרש, אך לדעתי, יישום קפדני ופורמאלי של דיני בתים משותפים
- 6 והוראות חוק המקרקעין במקרה שלפניי, והיעתרות לסעדים החריפים והקיצוניים
- 7 המבוקשים בתביעת קורץ וברדה מתוך התעלמות מהמצב הקיים בשטח במשך עשרות שנים,
- 8 עלולים להביא לתוצאה בלתי רצויה ובלתי מוצדקת, ודומה כי גם קורץ וגם ברדה בעדותם
- 9 לפניי נסוגו מהעמדה שהוצגה בתביעה (ר' למשל עדות קורץ שורות 9-10 בעמ' 16 לפרוטוקול
- 10 מיום 31.10.2022 ועדות ברדה שורות 39-40 בעמ' 21 לפרוטוקול 4.7.2023: **"אין לי שום**
- 11 **אינטרס לחזור ל-40 מטר, אני לא רוצה להרוס את הבנין זה הבית שלי"**).
- 12 68. שנית, מבחינה משפטית גרידא ובראי דיני הרישיון במקרקעין, שהוזכרו על ידי לעיל, קורץ
- 13 וברדה אינם יכולים לחזור בהם מההרשאה "מכללא" שניתנה על ידם או על ידי קודמיהם
- 14 ולבקש להרוס מבנים ותוספות בנייה, כאשר מחומר הראיות עולה כי תוספות הבניה
- 15 והמבנים היו קיימים עוד לפני שקורץ רכשה את דירתה בשנת 2008 (ר' דבריה בעדותה לפניי:
- 16 **"לשאלת המפקח אני משיבה שהמצב בעת הגשת התביעה בעניין הרכוש המשותף היה כפי**
- 17 **שרכשתי את הדירה"** (שו' 18-19 בעמ' 10 לפרוטוקול 31.10.2022) וכאשר במשך שנים רבות
- 18 ביותר לא עלתה דרישה מצד ברדה לסילוק יד של הבניה ותוספות הבניה, לפחות מאז שנת
- 19 1989 - עת רכש את דירתו, ועד להצטרפותו לתביעתה של קורץ (שו' 44-46 בעמ' 22
- 20 לפרוטוקול 4.7.2023).
- 21 69. בנסיבות אלו, ולנוכח הנזק הניכר שעלול להיגרם מהריסת הבינוי והשבת מצבו של הבית
- 22 המשותף למצבו בעת רישומו, עומדת לאלה ונרדי חזקת ההסתמכות ושינוי מצב לרעה
- 23 בעקבותיה, ואין כל הצדקה משפטית ומעשית ליתן צו לסילוק והריסת המבנים.
- 24 70. שלישית, סילוק יד והריסת מבנים של קבע המשמעים למגורים, הם סעדים חריפים
- 25 וקיצוניים, ובנסיבותיו הפרטניות של מקרה זה, לא ניתן להסתפק בהפניה לתשריט הבית
- 26 המשותף לבדו, לאמירות כוללניות כפי שהובאו בתצהירי קורץ וברדה או לתרשימים
- 27 סכמתיים אותם שרבט ברדה בכתב ידו (נספח 2 לתצהיר ברדה), כדי להרים את נטל ההוכחה
- 28 של טענתם בנוגע ל"השבת מצב לקדמותו".
- 29 71. קורץ וברדה לא הגישו לתיק חוות דעת מומחה הכוללת מדידה מדויקת ומקצועית אשר
- 30 ממנה ניתן יהיה ללמוד בבירור היכן ממוקמים מבני הקבע ותוספות הבניה, מידותיהם,
- 31 שטחיהם ומכלול שלם של נתונים נוספים העשויים להיות רלוונטיים לענייננו כגון: התאמת
- 32 בינוי קיים להיתרי בניה, מועד מתן היתרי בניה, ועוד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/169/2021 + 7/155/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

72. בהקשר זה, לא נעלמה מעיני המפה הטופוגרפית שצורפה לתצהיר קורץ (נספח 5 לתצהיר),
אולם לא מצאתי ליתן למפה זו משקל ראייתי היות שמפה זו לא הוגשה כחוות דעת מומחה,
לא ברור לאיזה צורך נערכה והאם היא משקפת את המצב העדכני בשטח (המפה מתוארכת
ליום 1.4.2007) ובמיוחד כאשר עורך המפה המודד י' פרוינד לא הובא למתן עדות לפניי.

73. משכך, ואפילו אם היתה קיימת הצדקה משפטית למתן הסעד שעניינו הריסת מבני קבע או
תוספות בניה (וכאמור, איני סבור שזה המקרה), הרי שלא הועמדה בפניי תשתית ראייתית
רלוונטית ומספקת שעל בסיסה ניתן היה להיעתר לסעד המבוקש.

74. אשר על כן, מאחר שבמשך שנים לא טען מאן דהוא נגד הבינוי הקיים, ולאחר שהתרשמתי כי
בנסיבות המקרה דנן הריסת המבנים ותוספות הבניה אינה צודקת ולא תצמיח תועלת מלבד
פגיעה והרס, ולנוכח הסתמכותם של אלה ונרדי ושינוי מצבם לרעה, שכן אין ספק כי בבינוי
הושקעו משאבים ניכרים, חלים במקרה זה דיני המניעות כמוסבר לעיל, ועל כן בעניין זה
אינני מקבל את תביעתם של קורץ וברדה.

המחסן של קורץ בחצר האחורית המשמש ליחידת דיור

75. אין חולק כי לדירת קורץ משויכת יחידת דיור שבנויה בחצר האחורית המשותפת ומושכרת
על ידה לאחרים. עוד אין חולק כי מבנה זה נבנה במקור כמחסן (שורות 35-42 בעמ' 10
לפרוטוקול 31.10.2022, שו' 3 בעמ' 19 לפרוטוקול 4.7.2023).

76. על פי חומר הראיות, אין בנמצא הסכמות שכנים, לא בכתב ולא בעל פה, לבניית המבנה
ולשימוש אותו עושה קורץ ביחידת הדיור. יחד עם זאת, הוכח כי אלה ונרדי רכשו את
דירותיהם כשמבנה זה היה כבר קיים בחצר המשותפת. כך למשל העידה אלה: "כולנו קנינו
את הבתים כמו שהם" (שו' 17 בעמ' 33 לפרוטוקול 31.10.2022), ונרדי העיד: "לשאלת
המפקח האם מהרגע שרכשת את הדירה בשנת 2007 חל שינוי כלשהו בדירת הנתבעים, אני
משיב שלמיטב ידיעתי, לא" (שו' 39-40 בעמ' 4 לפרוטוקול 4.7.2023); ור' גם עדות קורץ שו'
27 בעמ' 9 לפרוטוקול 31.10.2022).

77. כמו כן, אין חולק כי מהמועד שבו אלה ונרדי רכשו את דירותיהם בשנים 2005 ו-2007 ועד
להגשת תביעתם זו לא מחו ולא העלו כל טענה בעניין ואף ציינו מפורשות כי תביעתם לסילוק
והריסת המחסן באה רק כ"תגובה" לתביעת קורץ וברדה ומבחינתם קיימות הצדקות
משפטיות ומעשיות להותרת הסטטוס-קוו בבית המשותף.

78. בנסיבות אלו, סבורני כי גם על המחסן המשמש כיחידת דיור ומשוך לדירת קורץ יש להחיל
את דיני המניעות בדומה לדין החל על תוספות הבינוי המיוחסות לדירות אלה ונרדי, ולדעתי
גם מקרה זה נמנה על המקרים המיוחדים שבהם קיימת הגנה מפני סילוק יד של בניה ברכוש
המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/169/2021 + 7/155/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

79. אשר על כן, לא מצאתי להורות על פירוק והריסת מחסן דירת קורץ המשמש אותה כיחידת דיור.

הרחבת דירת קורץ

80. על פי חומר הראיות המונח לפניי דירת קורץ הורחבה על פי היתר בניה משנת 1989 (מוצג 9 לתצהיר קורץ בתביעת אלה ונרדי, סומן גם 1/נ) על ידי מי שהיה הבעלים של הדירה באותה עת (ה"ה כהן). עיון בתכנית ההגשה (גרמושקה) מעלה כי עניינה של הבקשה למתן היתר בניה היא הרחבת דירת קורץ באמצעות "תוספת בניה בקומה א' החלפת גג יציאה לגג". על גבי תכנית זו, תחת "אישור שכנים", מופיעים ליד הספרה "1" שמו וחתימתו של יצחק ברדה וליד הספרה "2" שכן נוסף ששמו אינו קריא וללא חתימה בצידה.

81. בנוסף נראה כי על גבי תכנית ההגשה קיימת חתימה של קק"ל (ממ"י) כבעלים.

82. בתנאים אלו, שבהם מחד גיסא שם השכן הרשום ליד הספרה "2" אינו קריא וללא חתימה ומאידך גיסא השכן הנ"ל לא הובא לעדות לפניי קשה לקבוע בוודאות ורק על בסיס תכנית ההגשה, שניתנה הסכמה של כל בעלי הדירות להרחבת הבניה של דירת קורץ כדרישת חוק המקרקעין באותה עת. נוסף לכך, לא הובאו ראיות המעידות כי תוספת הבניה שנבנתה בפועל היא התוספת שלגביה ניתנה הסכמת השכנים ושלא בוצעה ממנה כל חריגה.

83. יחד עם זאת, גם ביחס להרחבה זו לא נטען מאומה מצדו של איש וזאת לאורך שנים, ומאחר שאלה ונרדי רכשו את דירותיהם - כך על פי עדותם לעיל, כשדירת קורץ כבר הורחבה, איני מוצא ליתן צו לסילוק יד נגד הרחבת דירת קורץ ולהורות על השבת המצב לקדמותו מטעמי מניעות, וזאת גם אם נותר ספק לגבי קיומה של הסכמת שכנים כנדרש.

ההרחבה שביצעו ברדה והמחסן המצוי בין עמודי התמך להרחבה

84. אין מחלוקת כי דירת ברדה הורחבה ולצורך כך נבנו עמודי תמך בחצר המשותפת (שו' 40-43 בעמ' 6 לפרוטוקול 31.10.2022).

85. ברדה הציגו לפניי תכנית היתר בניה משנת 1966 (נספח 2 לתצהיר ברדה בתביעת אלה ונרדי, סומן כמוצג 2/נ), ממנה עולה כי עניינו של היתר הבניה בבניית חדר מגורים בשטח של 21.37 מ"ר כתוספת לשטח הדירה המקורי. על גבי בקשה זו מופיעות מספר חתימות ללא שם מלא וקריא וללא זיהוי הדירה שבבעלות החותמים בבית המשותף.

86. בנסיבות אלו, קשה להשתכנע ממסמך זה לבדו כי לתוספת הבניה של ברדה ניתנה בשעתו הסכמה קניינית כנדרש על פי דין. בנוסף וככל שניתנה הסכמה אין לדעת בוודאות האם התוספת שנבנתה בפועל תואמת את ההסכמה שניתנה ובוצעה ללא כל חריגה ממנה.

87. ברם, גם בהנחה כי אין באמתחתם של ברדה מסמך המצביע על הסכמה פוזיטיבית של השכנים להרחבת הדירה, אני סבור כי לאור השתיקה ארוכת השנים שבה לא נטען דבר כלפי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/169/2021 + 7/155/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 הרחבה זו, ולאור העובדה כי מדובר בתוספת בניה שהושקעו בה משאבים ועל כן קיימת
- 2 הסתמכות על שתיקת בעלי הדירות בעת ביצוע הבניה, יש לדחות את הדרישה להריסת
- 3 הרחבת הבניה.
- 4 88. שונים הם פני הדברים ביחס למחסן שהקים ברדה ומצוי בין עמודי התמך. אין חולק כי
- 5 המחסן משמש את ברדה באופן פרטי (שו' 22-25 בעמ' 7 לפרוטוקול 31.10.2022) ועל כן
- 6 מדובר בשימוש שאינו רגיל וסביר ברכוש המשותף בהיותו שולל את השימוש מיתר בעלי
- 7 הדירות. מהראיות עולה כי לברדה לא ניתנו הסכמות פוזיטיביות של השכנים לשימוש ייחודי
- 8 אותו הוא מבצע בשטח.
- 9 89. כמו כן, וגם אם ניתן להסיק מחומר הראיות כי לברדה ניתן רישיון שימוש במקרקעין וזאת
- 10 על בסיס שתיקתם ארוכת השנים של יתר בעלי הדירות, הנוכחים והקודמים, הרי שכפי
- 11 שציינתי לעיל, רשאים נותני הרישיון לחזור בהם בכל עת, אלא אם מדובר במקרה מיוחד שבו
- 12 יש להגן על אינטרס ההסתמכות.
- 13 90. במקרה זה, לא הוכח כי ברדה הוציא סכומים משמעותיים ולא הוכח כי קיים אינטרס
- 14 הסתמכות לגיטימי לברדה עליו יש להגן.
- 15 91. אשר על כן, על ברדה לסלק את ידיהם מהשטח שעליו בנוי המחסן, לפרק את המחסן ואת כל
- 16 הבנוי שם ולסלק את כל המיטלטלין והציוד המצויים במקום. בכלל זאת, על ברדה לאפשר
- 17 גישה ומעבר חופשיים לחלוטין לכל בעלי הדירות בבית המשותף ולכל המחזיקים מטעמם.

התייחסות לטענות נוספות והערות טרם סיום

- 18
- 19 92. לא מצאתי להורות על הסרת הפרגולה בדירת אלה כפי שהתבקש שכן קורץ וברדה לא
- 20 הוכיחו כי הפרגולה גורמת ל"פגיעה" כמובנה בסעיף 2 לתקנון המצוי.
- 21 93. הטענות להרחבת דירות קורץ וברדה לעבר חלל הגג הבית המשותף, כמו גם הטענות לעניין
- 22 ניצול יתר של זכויות הבניה על ידי קורץ וברדה וחובת תשלומי איזון נטענו בעלמא ולא
- 23 הובאו ראיות אשר תומכות בטענות אלו (שו' 4-5 בעמ' 7, שו' 10-30 בעמ' 12 לפרוטוקול
- 24 4.7.2023).
- 25 94. הטענה כי קורץ וברדה עושים שימוש ייחודי בגג אף היא נדחתה משהוכח לפניי כי הכניסה לגג
- 26 היא מחדר המדרגות ופתוחה לכולם.
- 27 95. באשר לטענות שונות שעלו במסגרת ההליך בנוגע לבניה ללא היתרי בניה כדין אבהיר כי
- 28 המפקח על רישום מקרקעין אינו דן בטענות תכנוניות. המפקח על רישום מקרקעין אמון על
- 29 הפן הקנייני ואינו דן בתביעות בפן התכנוני, ולכן ככלל, טענה הקשורה להיתרים, אמורה
- 30 להתברר על ידי מוסדות התכנון ולא על ידי המפקח. מה עוד שתמונת המצב התכנונית -
- 31 שהיבטים מסוימים ממנה עשויים להיות רלוונטיים גם לתביעה בפן הקנייני, נותרה מעורפלת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/169/2021 + 7/155/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- למדי, שכן היתרי הבניה לא הוצגו לפני בצורה שיטתית, סדורה ומבוררת, ובכל הכבוד אין זה מתפקידו של המפקח לעיין באתר האינטרנט של עיריית הרצליה ולהסיק בעצמו מסקנות הנוגעות למצבו התכנוני-רישוי של הבינוי בבית המשותף מתיק הבניין (ר' סעיף 21 לסיכומי אלה ונרדי בתיק 155/22).
96. קורץ וברדה חזרו וטענו, לא אחת, בדיון שלפניי כי רצונם הוא בחלוקה צודקת ושוויונית של השימוש ברכוש המשותף על רקע טענתם כי החלוקה בשטח "מוטה" לטובת אלה ונרדי, אלא שלטענת העדר השוויון לא הובאו ראיות כנדרש, ונראה כי הדברים נסמכים על תחושותיהם הסובייקטיביות בלבד.
97. כמו כן, וגם אם טענה זו היתה מוכחת בראיות, היא אינה מקימה מתוך עצמה זכות לחלוקה שוויונית. יש להבהיר כי אמנם החלקים הבלתי-מסוימים ברכוש המשותף השייכים לכל אחד מבעלי הדירות הם זהים אולם נתון זה הוא נתון מתמטי ולא פיס. על כן, בחלוקה מוסכמת או חלוקה מכוח הסכמות "מכללא" שחלים עליהם דיני רישיון במקרקעין כמוסבר, אין חובה שהשטחים המחולקים יהיו סימטריים או זהים בגודלם או בשוויים, שכן מקור זכות השימוש הוא הסכמת בעלי הדירות אשר גובשה בהתאם לנוהג שהוכח. מכאן שגם תוצאות ביטול רשות שניתנה "מכללא" אינה אמורה להביא, בהכרח, לשוויון בין בעלי הדירות אלא תיבחן בהתאם לדיני הרישיון במקרקעין, כאמור.
98. בהקשר זה, אני ער לכך שתוצאת פסק הדין עלולה שלא לסיים את המחלוקת בין השכנים ולהותירם בתחושת "אי-צדק" או "אי-שוויון", ועל כן מקווה אני כי הצדדים ישכילו לשבת ולפתור את כל המחלוקות ביניהם בהסכמות ובדרכי שלום ובכך יצאו כולם נשכרים.

סיכום אופרטיבי:

99. אני מקבל את התביעות בחלקן ומורה לאלה ונרדי כדלקמן:
- לסלק את ידם מהחצר הקדמית, להסיר את השערים/חומות/גדרות, ולאפשר גישה חופשית, מלאה ומוחלטת לחצר הקדמית לכלל דיירי הבית ולכל המחזיקים מטעמם. בכלל זאת, יפנו אלה ונרדי את כל הציוד ומיטלטלין המצויים בשטח החצר הקדמית.
 - האמור לעיל יבוצע בתוך 60 ימים מיום קבלת פסק הדין ועל חשבונם של אלה ונרדי.
100. לברדה אני מורה כדלקמן:
- לסלק את ידם מהמחסן הבנוי בין עמודי התמך, להסיר את כל הבינוי הקיים במקום, ולאפשר גישה חופשית, מלאה ומוחלטת לחצר העורפית לכלל דיירי הבית ולכל המחזיקים מטעמם. בכלל זאת יפנה ברדה את כל הציוד והמיטלטלין המצויים בשטח החצר העורפית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/169/2021 + 7/155/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 • האמור לעיל יבוצע בתוך 60 ימים מיום קבלת פסק הדין ועל חשבונם של ברדה.
- 2 101. יתר רכיבי התביעות ההדדיות נדחים בזאת.
- 3 102. יש להדגיש כי אין באמור בפסק הדין משום "הכשר" לבנייה קיימת ללא היתר כחוק, או
- 4 לביצוע פעולה כלשהי שלא על פי היתר בנייה כדין או למתן זכות קניינית כלשהי.
- 5 103. בעקבות התוצאה אליה הגעתי, כמו גם לנוכח התנהלות הצדדים בפרשה, אני קובע שכל צד
- 6 יישא בהוצאותיו.
- 7 ניתן היום, כ"ט באב תשפ"ד, 02 בספטמבר 2024, בהעדר הצדדים.

ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה